الأمانة

مجلة علمية نصف سنوية محكّمة يصدرها مركز البحوث والدراسات
بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

ISSN 2412-8317
العدد المحكم الخامس والعشرون

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة
الجرائم العابرة للحدود
التحديات والاستراتيجيات وتقنيات المواجهة

الجزء الثاني

دور التشريع العُماني في حماية بيئة الاستثمار من مخاطر الجرائم العابرة للحدود

المحور الأمني

إعداد
الباحث/ سيف بن سلطان بن محمد العدوي
القانون الخاص
شرطة عُمان السلطانية
Saif.aladawi@rop.gov.om

DOI: https://doi.org/10.83166/qb33-rt48

الملخص

دور التشريع العُماني في حماية بيئة الاستثمار من مخاطر الجرائم العابرة للحدود

هدف البحث إلى التعرف على دور التشريع العُماني في حماية بيئة الاستثمار من مخاطر الجرائم العابرة للحدود، واعتمد في الإجابة على إشكالية البحث التي تتمثل في ظهور مفارقة تشريعية حقيقية وتنازع موضوعي بين مقتضيات تبسيط إجراءات الاستثمار في سلطنة عُمان وبين متطلبات الحذر والرقابة الجزائية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي وذلك بجمع المعلومات من المصادر المتوفرة، وكذلك تحليل المضمون للمعلومات النظرية والدراسات المتوفرة والكتب والدوريات والنشرات والمجلات والأبحاث والأحكام والاتفاقيات ذات العلاقة بالموضوع، وتوصل البحث إلى عدة نتائج كان أهمها أن التشريع العُماني يوفر إطارا قانونياً متكاملاً نسبياً لحماية البيئة الاستثمارية من الجرائم العابرة للحدود، من خلال تكامل أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي مع قانون الجزاء وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأوصى البحث بمراجعة وتطوير قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يواكب التطورات المرتبطة بالأصول الافتراضية والمنصات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، مع تحديد واضح للجهات المختصة بالرقابة والإبلاغ والتتبع المالي.

الكلمات المفتاحية: التشريع العُماني، الحماية، بيئة الاستثمار، المخاطر، الجرائم العابرة للحدود.

Abstract

The Role of Omani Legislation in Protecting the Investment Environment from the Risks of Transnational Crimes

This study aimed to examine the role of Omani legislation in protecting the investment environment from the risks of transnational crimes. It addressed the research problem by exploring the legislative tension between the need to simplify investment procedures in the Sultanate of Oman and the necessity of maintaining criminal oversight and regulatory safeguards to combat transnational crimes. The study adopted the descriptive-analytical approach through collecting data from available sources and conducting content analysis of relevant theoretical literature, previous studies, books, journals, periodicals, research papers, judicial rulings, and international agreements related to the subject. The findings revealed that the Omani legislation provides a relatively comprehensive legal framework for protecting the investment environment from transnational crimes through the integration of the provisions of the Foreign Capital Investment Law with the Penal Law, the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Law, and the Cybercrime Law. The study recommends reviewing and developing the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Law to keep pace with developments related to virtual assets, digital platforms, and electronic wallets, while clearly defining the authorities responsible for supervision, reporting, and financial tracing.

Keywords: Omani legislation; legal protection; investment environment; risks; transnational crimes.

مقدمة

يشهد العالم مجموعة من المتغيرات السريعة التي أدت إلى إعادة تشكيل العلاقات بين الدول؛ فقد ظهرت التكتلات الاقتصادية الكبرى، وتزايد دور المنظمات التجارية العالمية، وسادت الحرية الاقتصادية وانفتحت الأسواق على بضعها، وقد رافق ذلك ثورة تكنولوجية كبيرة في أساليب الاتصالات، والتقنيات الرقمية حولت العالم إلى بيئة تفاعلية متعددة الأطراف تبددت فيها حدود الجغرافيا، وأسهمت في زيادة التدفقات الحرة لرؤوس الأموال، وزادت المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية كركيزة من ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وباعتبارها محركًا استراتيجيًا لتحسين الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل.

وفي المقابل، فإن هذا الانفتاح الكبير وحرية حركة الائتمان المالي أفرزت مخاطر جسيمة؛ تمثلت في ظهور طرق وأساليب متطورة في ارتكاب الجرائم العابرة للحدود، مثل جرائم غسيل الأموال، والجرائم السيبرانية الاقتصادية، وتمويل الإرهاب، والاحتيال المالي الدولي، والتي تكتسب طبيعة سائلة وسرعة فائقة باتت تشكل تهديدات تقنية وأمنية تعصف باستقرار الأنظمة المالية والمصرفية والبيئات الاستثمارية، وتؤثر على مشروعية رؤوس الأموال، ويزعزع الثقة الائتمانية في المنظومة الاقتصادية للدول المستضيفة للاستثمارات.

ونتيجة لذلك، فقد حصلت العديد من التحولات الجذرية في مفهوم الحماية التشريعية للاستثمارات؛ التي تجاوزت مجرد تقديم الحوافز التشجيعية والإعفاءات الضريبية إلى جوانب ترتبط بقدرة الدولة على توفير منظومة تشريعية لمكافحة شبكات الإجرام الدولية وبشكل يحقق الأمن القانوني والقضائي، ويمنع استغلال المشاريع الاستثمارية كغطاء لممارسة أنشطة غير مشروعة، على اعتبار أن المستثمر يبحث عن ملاذ آمن ومستقر لاستثماره، وبناء على هذه الرؤية القانونية، فإن سلطنة عُمان حققت نجاحات استراتيجية منسجمة مع رؤية عُمان ٢٠٤٠، وأسست لبنية استثمارية متينة ومرنة قادرة على التنافسية العالمية من خلال مجموعة متكاملة من المراسيم السلطانية الحديثة المنظمة للاستثمارات، والشركات، والإفلاس.[١]

وقد انسجمت هذه الجهود التشريعية مع الوعي التام بأهمية توفير الحماية للمستثمرين في هذا الإقليم الاقتصادي الواعد؛ إذ نجح المشرع العُماني في تشكيل منظومة متوازنة تجمع بين تحقيق المرونة بين تدفق الاستثمارات الأجنبية وبين الانضباط الرقابي والجزائي في مواجهة الجرائم المنظمة، معتمداً على منظومة تشريعية متخصصة ومعززة بأحكام صارمة، كقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

مشكلة البحث

تتبلور مشكلة البحث في التنازع الموضوعي والمفارقة التشريعية بين متطلبات تبسيط إجراءات الاستثمار وسرعة تدفق رؤوس الأموال من جهة، ومقتضيات الرقابة الجزائية والاحترازية لمواجهة أنماط الجرائم العابرة للحدود من جهة أخرى (مثل غسل الأموال باستخدام الذكاء الاصطناعي والاحتيال الرقمي العابر للقارات)، وتتضح الفجوة البحثية في غياب معالجة تأصيلية ونقدية مقارنة في الدراسات العُمانية السابقة تجمع بين قانون الاستثمار والقانون الجزائي (العام والخاص) لتقييم مدى تحقيق التوازن بين ثبات المراكز القانونية للمستثمر واليقين التشريعي وبين مرونة التدابير الجزائية الرادعة، وعليه، تسعى الدراسة للإجابة عن التساؤلات الآتية:

١-ما مدى كفاءة الأطر التشريعية والرقابية العُمانية في حماية البيئة الاستثمارية من مخاطر الجرائم العابرة للحدود دون المساس بجاذبية الاستثمار؟

(١) دكروري، آيات صلاح، حماية الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل قانون استثمار رأس المال الأجنبي (الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٠): دراسة مقارنة، مجلة الدراسات القانونية بجامعة السلطان قابوس، ٤ (١)، ٢٠٢٥. ص٢٩-٥٠؛ رؤية عُمان ٢٠٤٠، محور الاقتصاد والتنمية ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي ؛ المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٠ بشأن استثمار رأس المال الأجنبي؛ المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ بإصدار قانون الشركات التجارية ؛ المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٣ بإصدار قانون الإفلاس.

٢-مـا أبعاد التـوازن المطلـوب بين ضمانات حماية أصول المستثمر وحرياته المالية وبين مقتضيات التدابير التحفظية والجزائية المشددة؟

٣-ما هـي الآليـات التشريعية والمؤسسـية المقترحة لتطوير المنظومة العُمانية ومواءمتها مع المعايير الدولية والاتفاقيات العابرة للحدود لعام ٢٠٢٦؟

أهمية البحث

تنبع أهمية البحث مـن تناوله العلاقة التكاملية بين حماية البيئة الاسـتثمارية والمواجهـة الجزائية للجرائم العابـرة للحدود في سـلطنة عُمان، بمـا يحقق التوازن بين تشجيع الاسـتثمار المشروع وتعزيز الرقابة والردع، وتتمثل **أهمية البحث العلمية** في تقديم معالجة تأصيلية ونقدية تربـط بين قانون اسـتثمار رأس المال الأجنبي والمنظومة الجزائية العُمانية، مع الاسـتفادة من المواثيق والمعـايير الدوليـة ذات الصلة، كما يسـهم في معالجة جوانب التقصير في الأدبيات السـابقة من خلال الجمع بين الأبعاد الاستثمارية والجزائية والإجرائية والمؤسسية.

وتبرز **الأهمية العملية** في تحديد الثغرات التشريعية والتطبيقية التـي تواجه الجهات القضائية والرقابية في مكافحـة الجرائم العابـرة للحدود، ولا سـيما الجرائم المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية، ويقدم البحث مقترحـات تشريعية ومؤسسـية لتعزيز التعاون الـدولي واسترداد المتحصلات غير المشروعة، مع حماية حقوق المسـتثمرين حسـني النية، ومن ثم، يسـهم في تطوير نمـوذج قانوني متوازن يعزز جاذبية الاسـتثمار ويحافظ على الأمن الاقتصادي والقانوني، بما ينسـجم مع رؤية عُمان ٢٠٤٠.

الدراسـات السـابقة والفجوة البحثيـة والإضافة العلمية:

تناولت الدراسـات السابقة موضوع الجرائم العابرة للحـدود من زوايا قانونيـة مختلفة ومتعددة، إلا إنها لم تجمع بشـكل مباشر بين الحماية القانونية للاسـتثمار في سـلطنة عُمان وبين المواجهـة الجزائيـة المتكاملـة للجرائـم العابـرة للحدود ذات الصلة بالاسـتثمار، فقد تناول مخيمر (٢٠٢٢) المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة العابرة للحـدود من منظور مقارن، مركـزاً على آليات التجريم والمواجهـة الجنائية، دون تخصيص الدراسـة لبيئة الاسـتثمار العُمانية أو تحليل العلاقة بين الحماية الاستثمارية والتدابير الجزائية، كما بحث حجاج ونوغي (٢٠٢٢) التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مـع التركيز على مقومات التعـاون ومعوقاته، دون التوسـع في دراسـة أثر هذا التعـاون على حماية البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان.

وفي جانب آخر، تناول المسـلم (٢٠٢٦) جريمة غسل الأمـوال عبر الحـدود مـن منظور تحلـيلي، بينما ركز الحارثي (٢٠٢٤) على إجـراءات التحقيق والمحاكمة في الجرائم الإلكترونية وفق التشريع العُماني، أما المحرزي (٢٠٢٠) فقـد تناول قانون اسـتثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عُمان وركز على الإطار القانوني والضمانات المقررة للمستثمر، دون أن يجعل الجرائم العابرة للحدود ومتطلبات المواجهة الجزائية محوراً للتحليل.

وبنـاءً على اسـتقراء وتحليل هذه الدراسـات، فان **الفجـوة البحثية** تتمثل في عدم وجـود معالجة تجمع في إطـار تحليلي واحد بين ثلاثـة أبعاد مترابطة: البعد الاسـتثماري المتمثـل في الضمانات القانونيـة المقررة للمسـتثمر، والبعد الجزائي المتمثل في التجريم والعقاب والتدابير التحفظيـة، والبعد الإجرائي والمؤسسي المتعلق بآليـات التعاون الـدولي ومواجهـة الجرائـم العابرة للحـدود، مع تطبيق ذلك على البيئـة القانونية العُمانية، كما أن التطورات المتسـارعة في الجرائم المالية الرقمية والأصول الافتراضية والأدلـة الإلكترونية تفرض إعادة تقييم مدى كفاية القواعد القانونية القائمة وقدرتها على تحقيق التوازن بين حماية الاستثمار ومكافحة الجريمة.

ومن ثم، تتمثل **الإضافة العلمية** لهذا البحث في بناء معالجة تكاملية للتشريع العُماني لا تدرس قانون الاستثمار

وقواعد التجريم والعقاب كلٌّ على حدة، وإنما تبحث مدى تكاملها في توفير حماية فعالة للبيئة الاستثمارية من الجرائم العابرة للحدود، كما يضيف البحث بعد تطبيقي من خلال تحليل المبادئ القضائية العُمانية ذات الصلة، والكشف عن مواطن القوة والتقصير في الحماية التشريعية والإجرائية، ولا سيما فيما يتعلق بتتبع الأموال والأصول الافتراضية، وحجية الأدلة الرقمية، والتعاون القضائي الدولي، واسترداد الموجودات.

وعليه، فإن الإضافة التي يقدمها البحث للمكتبة القانونية لا تتمثل في مجرد جمع النصوص المنظمة للاستثمار والجرائم العابرة للحدود، وإنما في محاولة تأسيس رؤية قانونية متكاملة تحدد كيفية تحقيق التوازن بين تيسير الاستثمار المشروع وتشديد الرقابة والمواجهة الجزائية للأنشطة الإجرامية، مع تقديم مقترحات تشريعية وإجرائية قابلة للتطبيق في البيئة العمانية.

أهداف البحث

يهدف البحث بصورة رئيسة إن تقييم فاعلية المنظومة التشريعية والرقابية العُمانية في توفير حماية متكاملة لبيئة الاستثمار من تهديدات الجرائم العابرة للحدود، ويتفرع عن هذا الهدف الأغراض الآتية:

١-الوقوف على طبيعة الجرائم العابرة للحدود وآثارها الهيكلية على البيئة الاستثمارية والقطاع المصرفي في سلطنة عُمان.

٢-تحليل الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للمستثمر وتقييم مدى كفايتها في مواجهة السلطات التقديرية للتدابير الرقابية والتحفظية.

٣-تقييم مدى ملاءمة الأحكام القضائية والنصوص العقابية للتصدي للأنشطة السيبرانية والمالية المستحدثة.

٤-صياغة مقترحات تشريعية ومؤسسية محددة تعدّل المواد القانونية القائمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

منهج البحث

تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي التقييمي والتحليل النقدي مقارنة بالمعايير الدولية؛ حيث يتم تحليل النصوص القانونية في قانون استثمار رأس المال الأجنبي، قانون الجزاء، قانون مكافحة غسل الأموال، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأسلوب نقدي يبرز التقصير التشريعي والعملي. كما يُعتمد المنهج التأصيلي القضائي بعرض الأحكام والمبادئ الصادرة عن المحكمة العليا العُمانية لربط النصوص بالواقع التطبيقي، مع الموازنة بالمبادئ الدولية المنظمة للاستثمار الدولي والتعاون القضائي.

خطة البحث

تم تقسيم البحث إلى مبحثين وفق الآتي:

المبحث الأول: الإطار التشريعي لحماية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان من الجرائم العابرة للحدود

المطلب الأول: ماهية الجرائم العابرة للحدود وأثرها في بيئة الاستثمار

المطلب الثاني: الأساس التشريعي لحماية الاستثمار في القانون العماني

المطلب الثالث: دور التشريعات الجزائية والاقتصادية العُمانية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود ذات الصلة بالاستثمار

المبحث الثاني: فاعلية التشريع العُماني في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وتطوير الحماية الاستثمارية

المطلب الأول: الآليات القانونية والمؤسسية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود وحماية المستثمرين

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه تطبيق التشريع العماني في مكافحة الجرائم العابرة للحدود

المطلب الثالث: مقترحات تطوير التشريع العُماني بما يعزز حماية بيئة الاستثمار وفق المعايير والاتفاقيات الدولية.

المبحث الأول

الإطار التشريعي لحماية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان من الجرائم العابرة للحدود.

تُشكل الأطر التشريعية الدعامة الأساسية التي تستند إليها سلطنة عُمان في توفير الحماية القانونية اللازمة للبيئة الاستثمارية في التصدي للجرائم العابرة للحدود التي أصبحت تمثل تحدياً بارزاً يهدد أمن واستقرار الأنشطة الاقتصادية وجاذبية المناخ الاستثماري، وبالتالي فإن دراسة هذه الأطر تتطلب الوقوف على ماهية هذه الجرائم وخصائصها وآثارها على البيئة الاستثمارية، مع بيان الأسس التشريعية التي أقرته ورسخت دعائمه المنظومة القانونية العُمانية لحماية الاستثمارات على اختلافها، وصولًا إلى بيان الدور الذي تنهض به التشريعات الجزائية والاقتصادية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود ذات العلاقة المباشرة بالاستثمار، بما يبرز ملامح تعبر عن الشمول والتكامل في المنظومة التشريعية وبيان دورها في تعزيز الأمن القانوني ودعم الثقة في البيئة الاستثمارية.

المطلب الأول: ماهية الجرائم العابرة للحدود وأثرها في بيئة الاستثمار

تُشكل الجريمة العابرة للحدود الوطنية واحدة من أكثر التهديدات تطوراً وتعقيدا تواجهها الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء؛ فالطابع الذي يميزها أن المتعدي للحدود الجغرافية والسيادية يُضعف فاعلية القوانين الوطنية التقليدية القدرة على التصدي لها واحتوائها بأساليب تعتمد على آليات ضبط أحادية، وبما أن البيئة الاستثمارية بطبيعتها تبحث عن الأمان القانوني والاستقرار المالي، فإن تعاظم صورها وأشكالها الإجرامية يترتب عليها إضعاف ثقة المستثمرين وزعزعة أركان السوق الاقتصادية الوطنية، ولتسليط الضوء على الأبعاد المتعلقة بهذه المسألة، تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: المفهوم القانوني للجرائم العابرة للحدود وخصائصها المستحدثة

لقد اختلف الفقه الجنائي في صياغة تعريف مكتمل الأركان للجريمة العابرة للحدود، وذلك بسبب تعقيد وتشابك الأنشطة التي يمارسها مرتكبيها وتطور الأساليب التقنية المستخدمة فيها، ومع ذلك، يمكن أن تُعرّف بالاصطلاح على « أنها السلوكيات غير المشروعة التي تشمل فعل أو امتناع يُعاقب عليه القانون، ويجري التحضير والتخطيط له، أو تنفيذه، أو تمتد آثاره المادية والمعنوية والمالية إلى إقليم أكثر من دولة واحدة».[1]

وقد كرست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ٢٠٠٠ مجموعة من المعايير التي حددت صفة العابرة للحدود؛ إذ اعتبرت الجريمة كذلك إذا تم ارتكابها في أكثر من دولة، أو أنها ارتكبت في دولة واحدة ولكن جرى التحضير والتخطيط والتوجيه لها في دولة أخرى، أو أنها ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطتها في أكثر من دولة، أو أنها ارتكبت في دولة واحدة ولكن آثارها امتدت إلى دولة أخرى.[2]

فقد تبنى المشرع العُماني في نظامه القانوني هذا المنظور المتكامل بمرونة عالية ليواجه تلك الأنشطة غير المشروعة؛ حيث نصت المادة (٢) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠ على « شمولية هذا الجرم ليشمل كافة الأفعال التي يتم ارتكابها خارج حدود السلطنة متى ما كانت تُشكل جناية أو جنحة بموجب قانون الدولة التي ارتكبت فيها، وقانون السلطنة في آن واحد، مما يؤكد بشكل صريح على اعتراف بطبيعة هذه الجريمة العابرة للحدود في التشريع الجزائي العُماني.[3]

---

(١) مخيمر، رضا محمد عبد العزيز، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة عابرة الحدود: دراسة مقارنة. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ٢٠٢٢. ١ (٢)، ٢٧٤-٣٦٤.

(٢) انظر: المادة (٣) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٥٥/٢٥ بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠.

(٣) انظر: المرسوم السلطاني العُماني رقم ٢٠١٦/٣٠ بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر في الجريدة الرسمية رقم ١١٤٩.

وتتميز الجرائم العابرة للحدود بمجموعة من المميزات التي تجعل منها جريمة شديدة الخطورة على المنظومات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وتتمثل بما يلي:

١-البنية التنظيمية المتطورة والهيكل التنظيمي الشبكي المعقد: الجريمة العابرة للحدود ليست وليدة الصدفة أو أنها سلوك من السلوكيات الفردية العشوائية، بل تقوم على إدارتها شبكات إقليمية ودولية منظمة تتبع مسارات هيكلية وتقسيمات إدارية تشبه الأعمال التي تؤديها الشركات متعددة الجنسيات، وتستثمر الخبرات التي يمثلها خبراء القانون، والمحاسبة، والبرمجة الحاسوبية.[١]

٢-امتلاك القدرات التقنية والافتراضية المتقدمة: تستغل المنظمات الإجرامية ارتكاب جرائمها في الفضاء السيبراني والعملات الرقمية المشفرة (مثل البيتكوين) لتبسيط عملية نقل الأموال وغسلها وتجاوز الرقابة المصرفية التقليدية، مما يعقد تتبع الحركات المالية الرقمية.[٢]

٣-استخدام الشركات الوهمية والتستر بها كغطاء لأنشطتها غير المشروعة: تقوم المنظمات الإجرامية بتأسيس الواجهات التجارية الاستثمارية الوهمية أو ما يسمى بشركات الواجهة في المناطق ذات العبء الضريبي المنخفض، وتعمل على دمج الأموال غير المشروعة باقتصاد الدول المستهدفة الحقيقي وتحت غطاء وذريعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.[٣]

الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية والقانونية للجرائم العابرة للحدود على بيئة الاستثمار

الجرائم العابرة للحدود لها انعكاسات مباشرة وسلبية على مناخ الاستثمار العام للدول، وهذه التأثيرات تتراوح بين مجموعة من الأبعاد الهيكلية والاقتصادية والقضائية الخطيرة منها:

١-الإخلال بمبدأ المنافسة الشريفة وإيقاع الأضرار في الأسواق: عند انتقال الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة مثل تهريب المنتجات، أو الاختراقات المالية في بنية السوق الاستثماري، فإنها تعيق آليات العرض والطلب والمنافسة الشريفة، حيث إن المستثمر بأموال غير مشروعة لا يهتم بتحقيق الربح التجاري الحقيقي بقدر رغبته بإضفاء المشروعية على الأموال؛ مما يجعله يبيع منتجاته أو تقديم خدماته بالأسعار القليلة عن التكلفة الفعلية بالسوق، وهذا السلوك الإجرامي يؤدي إلى إخراج المستثمرين القانونيين الملتزمين بضوابط الضريبة وتكاليف التشغيل الحقيقية من التنافس، مما يجعل القوانين الحمائية للاستثمار فارغة من محتواها، ويحوّل السوق الوطنية إلى بيئة طاردة للاستثمارات الحقيقية وجاذبة لاستثمارات مشبوهة.[٤]

٢-تقويض سلامة النظام المصرفي والائتماني: هناك إجماع في الفقه الاقتصادي على أن الاستقرار في القطاع المصرفي يعتبر ركيزة أساسية لاستقطاب الاستثمارات واستدامتها، والجرائم المالية العابرة للحدود خاصة غسل الأموال والجرائم السيبرانية المالية تؤدي إلى إضعاف الثقة في البنوك المحلية نتيجة تزايد مخاطر السيولة والائتمان وما يصاحبها من تقلبات حادة في أسعار الصرف ومعدلات الفائدة، وهذا ينعكس بشكل سلبي على الاستقرار النقدي والمالي فتتراجع الجدارة الائتمانية للدولة وترتفع تكلفة التمويل، وينخفض التصنيف الائتماني للدولة من قِبل المؤسسات الدولية (مثل وكالتي موديز وفيتش)، إضافة إلى الإحجام عن تقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع الاستثمارية القائمة داخل الدولة، الأمر الذي يحدّ من تدفق الاستثمارات ويقلل من قدرة المشروعات على الحصول على التمويل بشروط مناسبة.[٥]

---

(١) مخيمر، رضا محمد عبد العزيز، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة عابرة الحدود: دراسة مقارنة. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ٢٠٢٢. ١ (٢)، ٢٧٤-٣٦٤.

(٢) المسلم، عبد الله عيسى. مكافحة جريمة غسل الأموال عبر الحدود (دراسة تحليلية)، المجلة الدولية للدراسات والبحوث العلمية، ٢٠٢٦، ٧ (٧٥)، ص١٠١-١٠٧.

(٣) حجاج، مليكة، ونوغي، نبيل. التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بين المقومات والمعوقات، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، ٦ (١)، ٢٠٢٢، ص ٤٣١-٤٥٤.

(٤) مخيمر، رضا محمد عبد العزيز، مرجع سابق.

(٥) صندوق النقد الدولي. تقرير الاستقرار المالي العالمي: مرونة النظام المالي في ظل تصاعد حالة عدم اليقين. واشنطن: الولايات المتحدة الأمريكية. ٢٠٢٥

٣-زعزعة الأمن القانوني وتكريس حالة عدم اليقين: إن القرارات التي يتخذها المستثمر الأجنبي ترتبط بمدى فاعلية المنظومة القضائية والجزائية وقدرتها على حماية أمواله وممتلكاته المادية والفكرية، وبالتالي فإن عجز الدولة المستضيفة عن مواجهة الجرائم السيبرانية الاقتصادية مثل اختراق الحسابات التجارية أو الاعتداء الرقمي العابر للقارات، يؤدي إلى ظهور حالة من انعدام الأمن القانوني، وقد استقرت أحكام القضاء العُماني على أن حماية النشاط الاقتصادي ومنع الجرائم المالية تعتبر واجبًا دستوريًا يقع في صلب حماية السلم المجتمعي والاقتصادي.[١] إلا أن هذا التدخل التشريعي والجزائي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود يستوجب أن يتقيد بحدود التوازن الدقيق؛ فلا يتوسع في تشديد القيود الرقابية على حركة الأموال المشروعة للمستثمرين تجنبا للوقوع في تعقيدات في الإجراءات الاستثمارية وعزوف رؤوس الأموال المشروعة عن الاستثمار.[٢]

ويخلص الباحث إلى أن ماهية الجرائم العابرة للحدود لم تعد مقتصرة على المفهوم المادي التقليدي، بل امتدت لتتداخل مع البنى الرقمية والتنظيمية التي يقوم عليها الاستثمار الحديث، وإن مواجهة هذه المخاطر وتأمين الحماية للبيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان تقتضي إيجاد منظومة حماية تشريعية ذكية ومرنة؛ وقادرة على اتخاذ موقف حازم تجاه التدفقات غير المشروعة، وتكفل في الوقت نفسه توفير البيئة الآمنة والمستقرة للمستثمرين الملتزمين بالقانون.

(١) انظر بهذا المبدأ القضائي: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم ١٩٤ لعام ٢٠٢٠، الصادر بجلسة ٨ يوليو ٢٠٢٠، والذي قضى « أن حماية القطاع المصرفي والمالي من الاختراقات وغسل الأموال فرع من فروع النظام العام والأمني للدولة الذي لا يسوغ التفريط فيه بذريعة تشجيع التجارة أو تيسير الاستثمار».

(٢) انظر أيضاً في مبدأ التوازن الاقتصادي والقانوني: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة المدنية والتجارية، في الطعن رقم ٢١٥ لعام ٢٠٢١، الصادر بجلسة ٣ نوفمبر ٢٠٢١، والذي قرر: « أن التدابير الوقائية التي تتخذها الجهات الرقابية والمصرفية بالدولة للتحقق من مصادر أموال المستثمرين يجب أن تنضبط بمعايير التناسب وبما لا يترتب عليه تعطيل غير مبرر للالتزامات التعاقدية أو الإضرار بحقوق الملكية الخاصة المكفولة دستورياً".

المطلب الثاني: الأساس التشريعي لحماية الاستثمار في القانون العُماني

تعتبر حماية الاستثمارات والمحافظة على حقوق المستثمرين ركيزة من الركائز الأساسية في التشريع العُماني؛ إذ من الصعب الحديث عن مواجهة فاعلة للجرائم العابرة للحدود في بيئة استثمارية ضعيفة تفتقر إلى منظومة تشريعية متينة تضمن الحريات الاقتصادية وتصون الحقوق والملكية الخاصة، لذلك، فإن المشرع العُماني قام بتوفير مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية التي تمثل الأمن القانوني للمستثمر وتحدد التزامات الدولة تجاهه، ولدراسة الأساس التشريعي لحماية الاستثمار في القانون العماني فقد تم تقسيم المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: الضمانات والمبادئ الدستورية لحماية الاستثمار في النظام الأساسي للدولة

إن النظام الأساسي لسلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢١/٦ يُمثل وثيقة العهد الدستوري التي تضع الإطار الدستوري وتحدد الأسس العامة للاقتصاد الوطني العماني، وتضع أيضا المرتكزات الدستورية والضمانات السيادية لحماية الاستثمارات، ويرتكز هذا الأساس الدستوري على عدة مبادئ جوهرية:[٣]

١-تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية وصون الملكية الخاصة: لقد أكد النظام الأساسي للسلطنة في المبادئ الاقتصادية المعتمدة على أن « الاقتصاد العُماني يرتكز على العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، والمنفعة العامة والخاصة المتكاملة»، وقد قررت المادة (١٤) من النظام الأساسي الحماية الصريحة للملكية الخاصة؛ حيث نصت على أن « الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا للمنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط

(٣) سلطنة عُمان، المرسوم السلطاني رقم (٢٠٢١/٦) بإصدار النظام الأساسي للدولة، الجريدة الرسمية، العدد (١٣٧٤)، ١٢ يناير ٢٠٢١، المواد (١٤-١٧).

تعويضه عنها تعويضاً عادلاً «.[1] فهذا النص الدستوري يشكل الدعامة الرئيسية والضمانة الأساسية للمستثمر الوطني والأجنبي في مواجهة الإجراءات والتدابير غير المشروعة والتعسفية التي تتخذها الإدارة بحجة مواجهة الجريمة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه يمنع المصادرة غير القانونية للأصول والمشروعات الاستثمارية.

٢-تكريس مبدأ حظر المصادرة العامة للأموال: لقد أكد النظام الأساسي للسلطنة على ضمان استقرار المراكز القانونية لرؤوس الأموال وحمايتها من القرارات المفاجئة، فقد حظرت المادة (١٤) من النظام نزع الأموال على سبيل المصادرة العامة، وجعلت عقوبة المصادرة الخاصة مقتصرة على الأحوال التي يبينها القانون والأحكام القضائية الصادرة في حالات محددة ينص عليها القانون.[2] ويشكل هذا المبدأ الدستوري أهمية خاصة عند معالجة المخاطر الناتجة عن الجرائم العابرة للحدود؛ حيث إنه يعمل على تقييد توقيع العقوبة أو اتخاذ الإجراءات التحفظية بضوابط قانونية محددة مثل المنع من التصرف أو الحجز التحفظي في حدود الأموال المرتبطة بالجريمة ذاتها وبموجب حكم قضائي، وبما لا يترتب عليه تعطيل المشروع الاستثماري الملتزم بأحكام القانون اتساقًا مع مبدأ شخصية العقوبة.

الفرع الثاني: الضمانات القانونية في قانون استثمار رأس المال الأجنبي

تؤكد القوانين الاقتصادية العُمانية وبمقدمتها قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٠، التطبيق العملي للمبادئ الدستورية الحمائية؛ حيث أورد هذا القانون منظومة متكاملة من الضمانات والامتيازات التي تهدف إلى تحصين المستثمر وحمايته من التقلبات والقرارات العشوائية، وأهمها:[3]

١-تكريس مبدأ تأميم أو مصادرة المشاريع الاستثمارية بشكل تعسفي: وقد قرر المشرع العماني في المادة (٢٣) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي بشكل صريح على أنه: «لا يجوز تأميم المشروع الاستثماري أو مصادرته أو الحجز أو التجميد أو التحفظ أو فرض الحراسة إلا بحكم قضائي»، في حين تقرر في المادة (٢٤) عدم جواز نزع ملكية المشروع الاستثماري إلا للمنفعة العامة وطبقاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُحسب على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع وقت نزع الملكية مع وجوب دفعه دون تأخير».[4] فهذا النص رسخ مبدأ القيمة السوقية العادلة للتعويض، وهو معيار ينسجم مع أحدث المواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لحماية الاستثمار، وهذا التقييد التشريعي الشديد يقطع السبيل على أي استخدام متعسف لأدوات السلطة العامة، ويمنح المستثمر الضمانة الحقيقية بأن مشروعه يتمتع بضمانات قانونية وتشريعية وقضائية ثابتة وراسخة.

٢-تكريس حرية وكفالة تحويلات رؤوس الأموال: تمثل حرية تحويل رؤوس الأموال وعوائدها الاستثمارية ضمانة تشريعية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فهي تمنح المستثمر الثقة في إمكانية التصرف بأمواله دون قيود غير مبررة، وقد كفلت المادة (٢٦) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر الأجنبي الحرية التامة في إجراء كافة التحويلات المالية لمشروعه الاستثماري من وإلى خارج سلطنة عُمان في أي وقت، وتشمل هذه التحويلات العوائد الاستثمارية، وعوائد التصرف ببيع المشروع أو تصفيته، والمبالغ المتحصلة من تسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى التحويلات المتعلقة بالقروض والتمويل والاستيراد والتصدير وغيرها من الالتزامات المالية ذات الصلة بالنشاط الاستثماري.[5]

٣-الضمانات القانونية لاستقرار التراخيص والموافقات الاستثمارية: استناداً إلى مبدأ الاستقرار واليقين التشريعي، فقد أحاط المشرع العُماني إلغاء الموافقات والتراخيص

(١) انظر: المادة (١٥) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢١/٦، الجريدة الرسمية رقم ١٣٧٤.

(٢) انظر: المادة (١٦) من النظام الأساسي للدولة، المرجع السابق.

(٣) قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٠، الجريدة الرسمية رقم ١٣٠٠.

(٤) انظر: المادة (٢٣) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرجع السابق.

(٥) انظر: المادة (٢٦) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرجع السابق.

والتصاريح الاستثمارية بضمانات إجرائية تكفل حماية المستثمر من القرارات التعسفية وتعزز استقرار مركزه القانوني وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، حيث منعت المادة (٢٥) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجهات الإدارية المختصة من إلغاء الموافقة أو الترخيص الصادر للمشروع الاستثماري أو تجميده إلا بموجب حكم قضائي نهائي.[١] وقد أكدت المحكمة العليا العُمانية في اجتهادها المستقر على وجوب صيانة هذه الحماية؛ حيث قررت « أن سحب التراخيص الاستثمارية أو إلغاءها دون سند قانوني صريح يُشكل غصباً للسلطة وإهداراً لحقوق مكتسبة يحميها القضاء. »[٢]

وبناءً على ما تقدم، يتبين أن الأساس التشريعي لحماية الاستثمارات في سلطنة عُمان يرتكز على عنصرين رئيسين يمثل العنصر الأول منهما، دستوري تمثل في الحفاظ على الملكية الخاصة ومنع المصادرة العامة، والعنصر الثاني قانوني تجسد في مجموعة من الضمانات الواردة بقانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث إن هذه البيئة القانونية الحصينة هي التي تساعد القضاء العُماني على التصدي للجرائم العابرة للحدود بشكل فعال ووقائي؛ فالمستثمر الذي تتوفر له الضمانات الدستورية والتشريعية يكون أكثر التزامًا بالقوانين والأنظمة الوطنية، ويكون أقل عرضة للوقوع في فخ الشبكات الإجرامية المنظمة التي تستغل الثغرات القانونية والحالات التي يسود فيها عدم اليقين التشريعي للنفاذ إلى أسواق الدول.

المطلب الثالث: دور التشريعات الجزائية والاقتصادية العُمانية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود ذات الصلة بالاستثمار

إن الضمانات التشريعية التي يتم منحها للمستثمر لا يمكن لها أن تتحقق في بيئةٍ تخلو من الردع الجزائي الفعال؛ حيث إن توفير الحماية في البيئة الاستثمارية تستوجب بالضرورة وجود وسائل تشريعية قادرة على مواجهة أساليب الجرائم العابرة للحدود التي تستهدف المشاريع الاستثمارية والأنظمة المالية بالدول، وفي سلطنة عمان تتكامل التشريعات الجزائية العامة والخاصة مع القوانين الاقتصادية لإقامة منظومة وقائية وجزائية وعقابية في مواجهة هذه الجرائم، ولبيان هذا الدور التكاملي، تم تقسيم المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: الحماية العقابية عبر قانون الجزاء وقوانين مكافحة غسل الأموال

إن القوانين الجزائية في سلطنة عمان تشهد تطورات مستمرة لمواكبة أنماط الإجرام المستحدثة، وتعتمد أُطر العقاب لمواجهة الجرائم العابرة للحدود على دعامتين رئيسيتين:

١-الأحكام الرادعة في قانون الجزاء العُماني: يجسد قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٨/٧ الشريعة العامة للمساءلة العقابية في سلطنة عمان، حيث اشتمل القانون نصوصًا حازمةً جرّمت كافة الأفعال التي تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني والائتمان العام، ويأتي في مقدمة هذه الجرائم تلك المتعلقة بالتزوير في المحررات الرسمية والمالية، والاحتيال، والإفلاس التقصيري أو التدليسي الذي يستهدف النيل من حقوق الدائنين والمستثمرين.[٣] كما أن المشرع العُماني اعتمد نهجًا موسعًا في تحديد نطاق الاختصاص الإقليمي والشخصي لتطبيق قانون الجزاء؛ وجاءت المادة (١٧) منه بنص يؤكد على أن: « سريان قانون الجزاء العُماني على كل من ارتكب جريمة خارج السلطنة إذا كانت تمس أمن الدولة أو مصالحها الاقتصادية الحيوية »، وهذا يُعد تطبيقًا صريحًا لمبدأ الاختصاص الحمائي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية من التهديدات الخارجية العابرة للحدود.[٤]

---

(١) انظر: المادة (٢٥) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرجع السابق.

(٢) انظر في هذا المبدأ: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة الإدارية، في الطعن رقم ٣٠٤ لعام ٢٠٢٢، الصادر بجلسة ١٢ يناير ٢٠٢٢، والذي جاء فيه: « إن التراخيص والموافقات الاستثمارية التي تُصدرها الجهة الإدارية للمستثمر تترتب عليها حقوق مكتسبة ومراكز قانونية مستقرة، فلا يجوز للجهة الإدارية الرجوع عنها أو سحبها بإرادتها المنفردة دون مسوغ قانوني تقتضيه المصلحة العامة الفائقة، وخضوعاً لرقابة القضاء الإداري لضمان عدم التعسف".

(٣) انظر: المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٨/٧ بإصدار قانون الجزاء، الجريدة الرسمية رقم ١٢٢٧.

(٤) انظر: المادة (١٣) من قانون الجزاء العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٨/٧، المرجع السابق.

٢-فاعلية قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم العابرة للحدود وتتخذ من المشروعات الاستثمارية غطاء لإضفاء المشروعية على مكتسبات إجرامية، ولمواجهة هذا الخطر، فقد وضع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠ منظومة عقابية وإجرائية متشددة؛ فقد تناولت المادة (٧) منه استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، مما يتيح ملاحقة الجاني ومعاقبته حتى لو تم ارتكاب الجريمة الأصلية خارج حدود السلطنة.[١] كما فرض القانون نفسه في المادتين (٨٩) و(٩٠) عقوبات تصل إلى السجن لمدة (١٠) سنوات، وغرامات مالية كبيرة تُعادل قيمة الأموال محل الجريمة، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية الوجوبية مثل مصادرة الأموال والعوائد المالية غير المشروعة، وإلغاء التراخيص المخالفة وتصفيتها.[٢]

الفرع الثاني: التصدي للقرصنة المالية والجرائم الإلكترونية ذات الصلة بالاستثمار

في ظل التحول الرقمي الشامل لبيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، تزايدت التهديدات المتأتية من الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود التي تستهدف النظم المالية وشبكات المعلومات للمشروعات الاستثمارية، ولكن المشرع العُماني تعامل مع هذه الجرائم من خلال تشريع تخصصي متين:

١-حماية المعاملات والبيانات الاستثمارية الرقمية: لقد رسخ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٦/٦١ منظومة حمائية متطورة حول الأنظمة التقنية للبنوك وشركات الاستثمار تتماشى مع متطلبات الأمن السيبراني الحديثة والحوسبة السحابية.[٣] فقد جرم القانون الجديد الدخول أو الوصول غير المشروع لمواقع وأنظمة المعلومات التابعة للمؤسسات الحكومية أو الخاصة، كما أنه وسّع مظلة الحماية وقام بتغليظ العقوبة في حال استهدف هذا الدخول البيانات الرقمية الحساسة، أو البيانات المالية والمصرفية، أو كان بدافع التخريب والتدمير للمنظومة المعلوماتية والمحتوى الرقمي للمستثمر.[٤]

٢-مكافحة الاحتيال والقرصنة المالية عابرة الحدود: لقد فرضت المادة (١٥) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة السجن المؤقت والغرامة المالية المرتفعة على « كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير، أو على سند أو توقيع على هذا السند، وذلك عن طريق اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة».[٥] وقد استقر اجتهاد المحكمة العليا العُمانية على « أن الجرائم المالية المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية تتجاوز في خطورتها الجرائم التقليدية لسرعة انتشارها وصعوبة تتبع فاعليها، مما يستوجب تطبيق العقوبات بحدها الأقصى لحماية الثقة الائتمانية والبيئة الرقمية الجاذبة للاستثمار.[٦] كما أكدت المحكمة في حكم آخر على أن « التزام المؤسسات المالية والشركات التجارية بوضع نظم أمنية محكمة لحماية حساباتها وحسابات المستثمرين معها هو واجب قانوني يرتبه عقد الإيداع والائتمان، ويسأل الطرف المخل به مدنياً وجزائياً".[٧]

(١) انظر: المادة (٣) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠، الجريدة الرسمية رقم ١١٤٩.

(٢) انظر: المادتين (١١٧) و(١١٨) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العُماني، المرجع السابق.

(٣) انظر: المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٦/٦١ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية رقم ١٦٥١.

(٤) انظر: نصوص ومواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من (٥) الى (١٢) والواقعة ضمن الفصل الثاني من القانون، (المتعلقة بالتعدي على البيانات والنظم المعلوماتية والبيانات الرقمية للمؤسسات)، المرجع السابق.

(٥) انظر: المادة (١٥) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرجع السابق.

(٦) انظر في هذا المبدأ: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم ٤٢٢ لعام ٢٠٢١، الصادر بجلسة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١، والذي جاء فيه: « إن ارتكاب جرائم الاحتيال والقرصنة المالية باستغلال الشبكة المعلوماتية الموجهة ضد الكيانات الاقتصادية لا تقتصر خطورته على سلب أموال المجني عليهم، بل تتعدى ذلك إلى إشاعة عدم الثقة في النظام الرقمي المالي، وهو ما يستدعي إيقاع العقوبات حمايةً للائتمان العام وتأميناً للمعاملات الاستثمارية الإلكترونية".

(٧) انظر كذلك: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة المدنية والتجارية، في الطعن رقم ١٠٨ لعام ٢٠٢٣، الصادر بجلسة ١٤ يونيو ٢٠٢٣، والذي قرر: «أن مسؤولية المصارف والشركات الاستثمارية عن حماية الحسابات المصرفية وقواعد البيانات الخاصة بعملائها من الهجمات الإلكترونية العابرة للحدود هي مسؤولية عقدية مفترضة تقتضي بذل عناية فائقة متفقة مع المعايير التقنية المعاصرة، ولا يرتفع عنها هذا الالتزام إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ العميل الجسيم".

ويخلص الباحث من خلال دراسة هذا المطلب إلى أن الدور الذي تؤديه التشريعات الجزائية والاقتصادية في سلطنة عُمان لم يعد يقتصر على ممارسة الدور العقابي اللاحق، بل توسع ليؤسس لدور وقائي استباقي من خلال فرض تدابير الامتثال المالي والرقابة الإلكترونية المشددة، فهذا التناغم بين الشريعة العامة لقانون الجزاء وقوانين مكافحة غسل الأموال والجرائم المعلوماتية الخاصة، يمنح المنظومة التشريعية العُمانية القوة والمرونة الكافيتين للتصدي بحزم للجرائم العابرة للحدود، مما يعزز أمن البيئة الاستثمارية ويعمل على وقايتها من مخاطر الهزات المالية والقرصنة الإلكترونية المنظمة دون المساس بمبادئ الحرية الاقتصادية.

المبحث الثاني

فاعلية التشريع العُماني في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وتطوير الحماية الاستثمارية

يستعرض هذا المبحث مدى فاعلية التشريع العُماني في التصدي للجرائم العابرة للحدود، وتقييم قدرته على تأمين الحماية القانونية الفعّالة للبيئة الاستثمارية في إطار المتغيرات الاقتصادية والتقنية المتلاحقة، وهذا يتطلب دراسة الآليات القانونية والمؤسسية التي ارتكز عليها المشرع العُماني لمواجهة هذه الجرائم والمحافظة على حقوق المستثمرين، ثم تسليط الضوء على التحديات التي قد تقف عائقًا أمام كفاءة تنفيذ التشريعات المتعلقة بتلك الجرائم، بما يمهد لتقديم توصيات تشريعية ومؤسسية تؤدي إلى تطوير المنظومة القانونية العُمانية، وتعزز من توافق هذه التشريعات مع المعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبشكل يدعم متطلبات الأمن القانوني ويعزز من جاذبية سلطنة عُمان باعتبارها وجهة من الوجهات الاستثمارية الآمنة والمستقرة.

المطلب الأول: الآليات القانونية والمؤسسية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود وحماية المستثمرين

إن فاعلية الحماية الاستثمارية لا تكتمل بمجرد توفير نصوص قانونية على العقوبات والضمانات في المضامين التشريعية؛ بل إنه أصبح ركيزة من الركائز الأساسية للأمان الحقيقي تكمن في وجود الآليات المؤسسية والإجرائية القادرة على التنفيذ الحازم للقانون بالسرعة والجدية اللازمتين لتعقب مسارات الجريمة العابرة للحدود التي تتسم بسرعة تداولها وسهولة انتقالها، وقد أسست سلطنة عُمان منظومة مؤسسية ذات مستويات متعددة، تجمع بين الرقابة المالية الاستباقية من جهة والتحقيق الجنائي المتخصص والقضاء المستقل من جهة أخرى، ولتحليل الثنائية لهذه الآليات، تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: الآليات الرقابية والمؤسسية الاستباقية

إن الأدوار الرقابية والوقائية للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وحماية النظم الاستثمارية والمالية في سلطنة عمان تضطلع بها عدة جهات متخصصة:

١-اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تنهض اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوصفها المركز الوطني لرسم وتنسيق السياسات وتحديد المخاطر الاستراتيجية، والمنصوص عليه في المادة (٤١) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠، حيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات الاقتصادية والأمنية والقضائية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والبنك المركزي العُماني، والادعاء العام، وجهاز شرطة عُمان السلطانية. [(١)] وينـاط باللجنة مهمة إعداد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر والآثار الناتجة عن غسل الأموال على قطاع الاستثمار الوطني، وضمان توافق اللوائح الداخلية العُمانية وانسجامها مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. [(٢)]

(١) انظر: المادة (٤١) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠، الجريدة الرسمية رقم ١١٤٩.

(٢) المحرزي، داؤود بن سليمان، قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عُمان. مسقط، سلطنة عُمان: مؤسسة لبان للنشر. ٢٠٢٠.

٢-المركز الوطني للمعلومات المالية: يعتبر المركز الوطني للمعلومات المالية (المعروف سابقًا باسم وحدة الاستخبارات المالية) الجهة الفنية المختصة في رصد وتحليل التدفقات النقدية غير المشروعة عبر الحدود، حيث إن المركز وحسب المادة (١٦) من قانون مكافحة غسل الأموال «يتمتع باستقلال مالي وإداري، مع ممارسة شرطة عُمان السلطانية مهمة الإشراف عليه وفقًا لأحكام القانون».[١] والمركز يمثل خط الدفاع الأول الذي يحافظ على الاقتصاد العُماني من استغلال المنظمات الإجرامية للحرية الممنوحة للاستثمارات الأجنبية والتحويلات المالية لتمرير غسل الأموال، ويمارس المركز مهامه عبر تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات غير المشروعة من المؤسسات المالية والمهن غير المالية مثل شركات الاستثمار والوسطاء العقاريين ومكاتب المحاماة، حيث يقوم بتحليل هذه التقارير من خلال استخدام أدوات وتقنيات الربط المالي الرقمي، وإحالتها للادعاء العام متى كشفت نتائج تحليل التقرير الوارد إليها عن شبهة جنائية.[٢]

الفرع الثاني: الآليات الإجرائية والقضائية اللاحقة

إذا تخطى السلوك الإجرامي العابر للحدود منظومة الفحص الأولية والرقابة الوقائية للعمليات المالية غير المشروعة، تبدأ بعد ذلك مرحلة تفعيل دور الآليات الإجرائية القضائية لتقليل أثرها وحماية البيئة الاستثمارية منه:

١-التحقيق والنيابة العامة المتخصص في جرائم الأموال: أفرد المشرع العُماني أحكاما خاصة بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية ومنحها رعاية خاصة للتعامل مع تعقيداتها الفنية؛ وقد عملت النيابة العامة العُمانية على استحداث جهاز متخصص متمثلاً في إدارة قضايا الأموال وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات.[٣]

(١) انظر: المادة (٤٩) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العُماني، المرجع السابق.

(٢) الحارثي، خالد بن سليمان بن عامر، جريمة التزوير المعلوماتي في التشريع العماني، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، مسقط، عمان. ٢٠٢٣.

(٣) حجاج، مليكة، ونوغي، نبيل. مرجع سابق.

وبموجب قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧ وقانون مكافحة غسل الأموال، فإن هذه الإدارات تتمتع بصلاحيات واسعة تمنحها الحق في تتبع مسارات الأموال وتجميد الحسابات المصرفية المشبوهة مؤقتاً بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي العُماني لاتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة للحيلولة دون تهريب الأموال خارج حدود الإقليم قبل صدور الحكم القضائي.[٤]

٢-الرقابة القضائية المستقلة وضمان حماية الحقوق المكتسبة: يضطلع القضاء في سلطنة عُمان بمختلف دوائره ودرجاته واختصاصاته مهمة الفصل في المنازعات والدعاوى المرتبطة بجرائم غسل الأموال باستقلالٍ وحياد تام، بما يكفل مساءلة الجناة وفقًا لأحكام القانون، ويحافظ على حقوق المستثمر حسن النية ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية، وقد كرست المحكمة العليا العُمانية مجموعة من المبادئ الراسخة التي توازن بين متطلبات مواجهة الجريمة المالية والمحافظة على الحقوق العينية للمستثمرين، وقد استقر اجتهاد المحكمة العليا في السلطنة على أن إجراءات الحجز التحفظي والمنع من التصرف بالأموال يجب ألا تتجاوز نطاق الجرم المحدد، ويتوجب ألا تتجاوز إجراءات الحجز التحفظي والمنع من التصرف في الأموال والأصول المشروعة للمستثمرين نطاق الجريمة المنسوبة إلى المتهم، كما أنه لا يجوز أن تمس الأموال الشركاء الذين لم يثبت مساهمتهم أو علمهم بالجريمة.[٥] وفي نفس الإطار، فقد قضت المحكمة العليا بأن «مكافحة غسل الأموال والتحفظ عليها يجب أن تتم

(٤) انظر: المادتين (١١٠) (١١٢) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧، الجريدة الرسمية رقم ٦٦١.

(٥) انظر في هذا المبدأ الحمائي الهام: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم ٧٦ لعام ٢٠٢٢، الصادر بجلسة ٩ مارس ٢٠٢٢، والذي قرر: «أن التدابير التحفظية كالأمر بوقف المعاملات أو تجميد الأصول المصرفية هي إجراءات استثنائية تدور وجوداً وعدماً مع الشبهة الجنائية الفردية، فلا يجوز أن يمتد أثرها لتجميد أعمال وأنشطة شركة استثمارية قائمة بأكملها متى ما تبين خلو ذمة باقي الشركاء من المساهمة في الواقعة الإجرامية المنسوبة لأحد المديرين، حمايةً لحق الملكية والنشاط الاقتصادي المشروع».

عبر مسالك القانون المرسومة ودون الإخلال بالمبادئ الدستورية التي تحمي الملكية الخاصة وحسن النية في المعاملات المالية والتجارية».[1]

ويخلص الباحث من خلال دراسة هذا المطلب إلى أن المشرع العُماني في سلطنة عُمان لم يكتفِ بتأسيس الأطر العقابية، بل إنه أرسى منظومة مؤسسية متكاملة جمعت بين الجوانب الاستخباراتية والقضائية، بما يكفل مواجهة الفاعل للجريمة العابرة للحدود من خلال تكامل الاختصاصات وتنسيق الجهود بطابع تكاملي متناغم، لذلك، تمثل الميزة المحورية لهذه الآليات في تحقيقها توازنا دقيقًا بين الفاعلية في مكافحة الجريمة والالتزام بمقتضيات الشرعية الإجرائية؛ فالرقابة المالية التي يفرضها المركز الوطني للمعلومات المالية تقابلها ضمانات قضائية صارمة توفرها المحكمة العليا العمانية بشكل يحمي حقوق ومكتسبات المستثمرين حسني النية وأموالهم ومراكزهم القانونية المشروعة، مما يدعم ثقة الفاعلين الاقتصاديين الدوليين في نزاهة وكفاءة المنظومة الأمنية والقانونية العُمانية، ويعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية ويطمئن الفاعلين الاقتصاديين إلى توافر الحماية القانونية لاستثماراتهم.

المطلب الثاني: التحديات التي تواجه تطبيق التشريع العُماني في مكافحة الجرائم العابرة للحدود

بالرغم من التطور الهيكلي الكبير في المنظومة التشريعية والمؤسسية في سلطنة عُمان، إلا أن الفاعلية العملية للنصوص الجزائية والاقتصادية تواجه مجموعة من التحديات التي تنشأ بفعل الطبيعة المتطورة باستمرار للأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، والتي تسعى باستمرار إلى التفوق على السرعة بإصدار التشريعات والآليات التنفيذية، ولبيان هذه التحديات بأسلوب نقدي، تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: العقبات الفنية والإجرائية الناتجة عن تكنولوجيا المال المعاصرة

تُمثل الثورة التكنولوجية المعاصرة وتداخلها مع التدفقات الاستثمارية تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية والرقابية في سلطنة عمان، ويظهر ذلك في الآتي:

١-التوسع العابر للحدود لمنظومة العملات المشفرة والتمويل اللامركزي: إن منظومة مكافحة غسل الأموال في سلطنة عُمان تعتمد بشكل أساسي على الرقابة المصرفية وتتبع مسارات حسابات العملاء في البنوك التي تخضع لرقابة البنك المركزي العُماني، إلا أن التوسع باستخدام الأصول المشفرة وتقنية سلسلة الكتل العابرة للحدود يمنح المجموعات الإجرامية حرية نقل الملايين من الدولارات في غضون ثوانٍ معدودة خارج القنوات المصرفية الرسمية.[2] وتجدر الإشارة إلى أن نصوص قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام ٢٠٢٦، قد واجهت الكثير من الصعوبات في مواكبة مفهوم الأصول الافتراضية اللامركزية؛ حيث يصعب تحديد الهوية الحقيقية لأطراف المعاملة المالية الرقمية، الأمر الذي يثير تحديات عملية أمام إنفاذ قرارات التحفظ والتجميد الصادرة عن الادعاء العام العُماني، لافتقارها إلى سلطة تنفيذية مباشرة على الخوادم والمنصات الدولية المستضيفة لتلك الأصول.[3]

٢-صعوبة الإثبات الجنائي الرقمي في الجرائم الرقمية العابرة للحدود: تخضع الأدلة المستنبطة من البيئة الرقمية للقواعد العامة المتعلقة بسلامة الدليل وتقديره أمام القضاء الجزائي، إذ استقر قضاء المحكمة العليا العُمانية على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير

(١) انظر أيضاً: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم ٣١١ لعام ٢٠٢٣، الصادر بجلسة ٢١ يونيو ٢٠٢٣، والذي جاء فيه: «إن مأمور الضبط القضائي أو سلطة التحقيق حين تباشر صلاحياتها في تتبع وضبط متحصلات الجرائم المالية العابرة للحدود، ملزمة بالتثبت من عدم الإضرار بالمراكز القانونية المستقرة للغير حسني النية الذين تلقوا أموالاً بموجب عقود استثمارية وتجارية صحيحة ونافذة، ما لم يثبت علمه المصدر الإجرامي لتلك الأموال».

(٢) حجازي، عبد الفتاح بيومي. الدليل الجنائي الرقمي في جرائم الحاسب والإنترنت. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ٢٠١٨.

(٣) الحارثي، سلطان بن أحمد، مرجع سابق.

الأدلة واستخلاص الواقع منها، متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق، وأن الأدلة في المواد الجزائية تتساند في تكوين اقتناع المحكمة. ومن ثم، تبرز أهمية ضمان سلامة إجراءات جمع الدليل الرقمي وحفظه وتوثيق مصدره وسلامة تداوله، بما يسمح للمحكمة بالاطمئنان إلى مشروعيته وقيمته الإثباتية.[١]

الفرع الثاني: التحديات القانونية والسيادية المرتبطة بالتعاون الدولي

نظراً للامتداد الجغرافي الخارجي للجرائم العابرة للحدود، فإن المكافحة تتطلب تعاونًا دوليًا، وهو ما يواجه إشكاليات سيادية وقانونية ملموسة:

١-تعقيد وبطء إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة: تعتمد سلطنة عُمان في تعقب المتهمين الممتنعين عن المثول أمام القضاء خارج إقليمها أو استرداد الأموال المهربة على طلبات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، وتتسم هذه الآليات بالبطء والتعقيد الإجرائي نتيجة لتعدد الوسائل الدبلوماسية والقانونية الواجب تجاوزها، وفي كثير من الأحيان، تستفيد الشبكات الإجرامية المنظمة من هذا البطء الزمني لتهريب الأموال مجدداً أو تحويلها إلى جهات مالية خارجية يصعب تتبعها لكونها لا ترتبط باتفاقيات تعاون مع السلطنة؛ مما يؤدي إلى تأخر إجراءات تجميد الأموال أو مصادرتها، ويحد من فعاليتها العملية.[٢]

٢-إشكالية اختلاف التكييف القانوني وقاعدة الازدواج التجريمي: وللإحاطة بهذه الإشكالية هناك تساؤل يتعلق بمدى إمكانية الملاحقة للجريمة العابرة للحدود، إذا كان الفعل لا يُشكل جرماً في الدولة المستضيفة للاستثمار، أو العكس، حيث تشترط غالبية المواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية لتنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي توافر شرط الازدواج التجريمي؛ أي أن يكون الفعل مجرمًا في كلتا الدولتين، وقد يكتنف التشريع العُماني إشكاليات تتعلق باختلاف النظم القانونية للدول الأخرى؛ فمثلا قد تُصنف بعض الدول معاملات معينة على أنها ممارسة تدخل في نطاق التخطيط الضريبي المشروع، بينما ينظر إليها التشريع الاقتصادي العُماني على أنها تهرب ضريبي مجرم وجريمة أصلية لغسل الأموال، الأمر الذي قد يعيق تبادل المعلومات وتنفيذ أوامر تجميد الحسابات محل الاشتباه.[٣] وهذا التحدي والإشكالية تتجسد في المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا العُمانية؛ حيث أكدت على « أن القضاء العُماني يلتزم بحصانة إقليمه وسيادته، ولا يجوز إدانة أي شخص أو تجميد ماله بناء على طلبات خارجية ما لم يكن الفعل مجرماً بنص صريح نافذ داخل سلطنة عُمان يفي بشروط الشرعية الجزائية».[٤] وفي حكم آخر ذي دلالة، قررت المحكمة العليا العمانية أن « مجرد تقديم بلاغ أو اتهام من جهة أجنبية لا يكفي بحد ذاته لاتخاذ تدابير استثنائية بضبط أموال المستثمرين داخل البلاد، مالم يقترن ذلك بأدلة مادية معتبرة تطمئن إليها محكمة الموضوع وتتوافق مع القواعد الإجرائية العُمانية».[٥]

(١) انظر: المحكمة العليا العُمانية، مجموعة المبادئ القانونية الجزائية، الطعن رقم (٢٠٢١/٥٢٥)، جلسة ١٢ أكتوبر ٢٠٢١، والمبادئ المنشورة بشأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع؛ وكذلك الطعن رقم (٢٠٢١/٤٧٥)، جلسة ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١.

(٢) المحرزي، داؤود بن سليمان، مرجع سابق.

(٣) مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الأمم المتحدة، ٢٠٢٠.

(٤) انظر في هذا المبدأ الهام: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم ١١٤ لعام ٢٠٢١، الصادر بجلسة ١٠ نوفمبر ٢٠٢١، والذي جاء فيه: «إن ممارسة الدولة لسيادتها التشريعية والقضائية في تجريم الأفعال وإيقاع العقاب والتحفظ على الأموال هي فرع من النظام العام الإقليمي، فلا يسوغ قانوناً ملاحقة أي سلوك تجاري أو استثماري داخل السلطنة استجابة لملاحقات خارجية ما لم يكن هذا الفعل مجرماً بنص تشريعي وطني صريح وواضح وبما يطابق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات».

(٥) انظر كذلك: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم ٢٥٦ لعام ٢٠٢٢، الصادر بجلسة ١ يونيو ٢٠٢٢، والذي قرر: «أن التدابير الوقائية الاستثنائية التي تطلبها الدول الأجنبية للتحفظ على حسابات مستثمرين داخل البلاد في إطار قضايا مكافحة تهريب الأموال أو التهرب الضريبي، تظل خاضعة لتقدير القضاء الوطني وسلطة الادعاء العام في فحص مدى كفاية الأدلة وجديتها وموافقتها للمبادئ القضائية العُمانية الحمائية للملكية الفردية وحرية الاستثمار».

وبناء على ما تقدم، يرى الباحث أن الثغرات في حماية الاستثمارات من الجرائم العابرة للحدود في سلطنة عُمان ليست في غياب النصوص العقابية، بل في اختلاف السرعات بين النمو الرقمي المتسارع للجريمة والجمود الإجرائي التقليدي للتعاون الدولي والملاحقة، حيث إن مجابهة هذه التهديدات تستدعي الاستغناء عن النظرة التقليدية للإثبات الجنائي والتحول نحو تبني المفاهيم التخصصية الحديثة مثل الأدلة الرقمية القابلة للإزالة، وإرساء منظومة تشريعية مرنة لتتبع الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات تسليم المجرمين واسترداد الموجودات بأساليب دبلوماسية وقضائية سريعة واستثنائية تكفل حماية الاقتصاد القومي واستقرار بيئة الاستثمار.

المطلب الثالث: مقترحات تطوير التشريع العُماني بما يعزز حماية بيئة الاستثمار وفق المعايير والاتفاقيات الدولية

في سياق حماية البيئة الاستثمارية، فإن مواجهة الجريمة العابرة للحدود لا تقتصر على تفعيل التدابير والإجراءات الأمنية التقليدية، بل تستدعي تبني سياسة جنائية واقتصادية استباقية ومرنة تتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي انضمت إليها سلطنة عُمان، واستجابة للتحديات التقنية والقانونية التي تم الكشف عنها، فإن هذا المطلب يتناول مجموعة من المقترحات التطبيقية لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية العُمانية، من خلال فرعين:

الفرع الأول: التطوير التقني والإجرائي لمواجهة المعاملات المالية الحديثة

لتعزيز قدرة المنظومة القانونية على مواجهة التحديات الرقمية، يقترح الباحث اعتماد التدابير التشريعية الآتية:

١-استحداث إطار تشريعي لتتبع الأصول الافتراضية والعملات المشفرة: بما أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠) ركز بشكل أساسي على المؤسسات المالية التقليدية ولم يتضمن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية عند صدور القانون إلى الجهات الخاضعة لرقابة المركز الوطني للمعلومات المالية، لذا، يجب تعزيز الإطار التشريعي بإدراج هذه الفئة ضمن الجهات الخاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة المختصة، بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي والتطورات التنظيمية الحديثة في سلطنة عُمان.[١]

٢-استحداث تنظيم تشريعي متكامل للأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي: وهذا التنظيم التشريعي يتطلب إفراد قانون خاص ينظم إجراءات ضبط وحفظ وتجميع الأدلة الرقمية العابرة للحدود لضمان حجيتها أمام المحاكم العُمانية وتسهيل التعاون مع جهات التحقيق الدولية، ويتوجب أيضا أن يتضمن هذا القانون ضوابط مرنة ومقننة للاستعانة بالتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين لتوثيق سلامة الأدلة المالية المستخرجة من الفضاء السيبراني دون المساس بحرمة البيانات الشخصية للمستثمرين.[٢]

الفرع الثاني: تعزيز الشراكات الدولية وتطوير التعاون القضائي عابر الحدود

في ضوء محدودية فعالية التدابير الوطنية والإقليمية وعدم كفاية الآليات في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، يصبح من الضروري تحصين وتعزيز البنية التشريعية للتعاون الدولي من خلال الآتي:

١-تبسيط وتحديث إبرام الاتفاقيات الثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة: وهذا يتطلب إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية العُمانية لإنشاء وحدة مركزية متخصصة للتعاون القضائي الدولي تكون تابعة مباشرة لوزارة العدل والشؤون القانونية، وتُمنح هذه الوحدة صلاحية التراسل

(١) انظر: المادة (٣) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٠١٦/٣٠)

(٢) مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). دليل الأدلة الإلكترونية: دليل لموظفي إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة والقضاة. فيينا: الأمم المتحدة، ٢٠١٩.

والتخاطب المباشر والسريع مع نظرائها الدوليين لتخطي الوسائل الدبلوماسية التقليدية البطيئة، مما يتيح تجميد الأموال المهربة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية بمرونة فائقة وقبل تشتيتها في ملاذات أمنة.[١]

٢-إقرار مبدأ المصادرة غير المرتبطة بصدور حكم بالإدانة: انسجاما مع المادة (٥٤) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يجب إدخال هذا المفهوم الحديث في النظام القانوني العُماني، هذا المبدأ يتيح للقضاء العُماني إصدار أحكام بمصادرة الأموال والأصول ذات المصادر الإجرامية العابرة للحدود، حتى في الحالات التي يتعذر فيها إدانة المتهم جزائياً بسبب وفاته، أو هروبه، أو سقوطه بالتقادم في دولته الأصلية.[٢] وفي الاجتهادات الحديثة للمحكمة العليا العُمانية لتقبل هذا المنحى الحمائي والتكاملي؛ وبما ينسجم مع التطورات التشريعية والقضائية الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول، فقد قضت المحكمة بأن: « التحفظ والمصادرة للأموال المشبوهة التي يثبت عدم مشروعية مصدرها هو إجراء عيني وقائي يستهدف حماية النظام المالي والائتماني للسلطنة، وتدور فكرته حول حرمان الجريمة من عائداتها المالية بغض النظر عن العقوبة الشخصية للمتهم ».[٣] وفي حكم رائد، المحكمة العليا أكدت فيه على ضرورة توافق التفسير القضائي مع المبادئ الدولية، وقررت أن: « القضاء العُماني لا يعمل بمعزل عن الالتزامات الدولية للسلطنة، وإن تفسير النصوص الإجرائية الوطنية يجب أن يسير باتجاه تسهيل التعاون الدولي لقمع الجرائم المالية المنظمة ما دام ذلك لا يمس بالسيادة الوطنية أو الحقوق الأساسية للأفراد ».[٤]

وفي نهاية هذا البحث يمكن القول أن حماية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان من مخاطر الجرائم العابرة للحدود تستوجب الانتقال بالتشريع من أسلوب الردع الجزائي التقليدي إلى أسلوب الحماية الاستباقية الذكية والتعاون المرن، لذا، فإن تبني هذا المقترح يضمن تصدر سلطنة عُمان الدول الأكثر أماناً للاستثمار عالمياً؛ حيث ستكتسب المنظومة الاقتصادية بنية أمنية تقنية تحد من تدفق الأموال غير المشروعة إلى الأنشطة الاقتصادية، مع المحافظة التامة على الضمانات الدستورية والموضوعية التي تحمي حقوق ومكتسبات المستثمرين الشرعيين وفق أفضل المعايير الدولية المستقرة لعام ٢٠٢٦.

الخاتمة

لقد شكل البحث في موضوع الجرائم عابرة الحدود وحماية البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان تحليلاً لثنائية تشكل أحد المرتكزات الأساسية للسياسة التشريعية والاقتصادية المعاصرة؛ حيث إنها أسهمت في إيجاد معادلة متوازنة بين متطلبين رئيسين، الأول منهما، تعزيز فاعلية المنظومة الجزائية في مواجهة الأنشطة الإجرامية ذات الامتداد الدولي؛ والثاني منهما، المحافظة على المناخ الاستثماري الأمن، المرن، والمحفز للاستثمارات الأجنبية المشروعة التي تمثل محور رؤية سلطنة عُمان ٢٠٤٠.

وفي ختام هذا البحث التأصيلي والتحليلي، نستعرض أبرز النتائج العلمية والتوصيات العملية والمقترحات التشريعية، وعلى النحو الآتي:

(١) الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم ٢٥/٥٥ بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠، المادة (١٣/١٨).

(٢) انظر: المادة (٥٤) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤/٥٨ بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٠٣، والتي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٣/٦٤.

(٣) انظر: انظر في هذا المبدأ القضائي المتقدم: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم ١٨٨ لعام ٢٠٢٢، الصادر بجلسة ١١ مايو ٢٠٢٢، والذي قرر: « أن مصادرة الأموال والمتحصلات غير مشروعة المصدر لا تعد عقوبة شخصية محضة تدور مع ثبوت نسبة الجرم لفاعل محدد وجوداً وعدماً، بل هي تدبير عيني وقائي لحماية الاقتصاد الوطني، ويجوز للمحكمة القضاء بها طالما ثبت يقينياً عدم مشروعية مصدر المال وضبطه داخل إقليم الدولة».

(٤) انظر كذلك: حكم المحكمة العليا العُمانية، الدائرة الجزائية، في الطعن رقم ٣٠١ لعام ٢٠٢٣، الصادر بجلسة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، والذي جاء فيه: «إن الاتفاقيات الدولية والمعايير المعتمدة التي تنضم إليها سلطنة عُمان تكتسب قوة القانون النافذ وتعد جزءاً من نسيجها التشريعي الوطني، ويتوجب على المحاكم تذليل الصعاب الإجرائية لتطبيق مقتضيات التعاون الدولي والمساعدة القضائية المتبادلة طالما لم تتعارض مع الأسس الدستورية والسيادية للسلطنة».

أولاً: الاستنتاجات

نستنتج أن دراسة الدور الذي يؤديه التشريع العُماني في حماية البيئة الاستثمارية في السلطنة من الجرائم العابرة للحدود، لا يمكن حصرها من منظور الضوابط الجزائية أو العقابية البحتة؛ بل إن الكفاءة الحقيقية للتشريع تُقاس بمدى قدرته على صياغة منظومة وقائية شاملة تحمي التدفقات المالية التي يقدمها المستثمر دون تجاوز حريته التعاقدية والأمان التشريعي الذي ينشده، لذا فإن الحماية القانونية للبيئة الاستثمارية العمانية تشكل الضمانة الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني المستدام والقادر على التكيف مع عولمة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وفيما يلي مجموعة من الاستنتاجات التي تكشف عن الواقع التشريعي والمؤسسي العُماني:

١-أظهرت الدراسة أن التشريع العماني يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً نسبياً لحماية البيئة الاستثمارية من الجرائم العابرة للحدود، من خلال تكامل أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي مع قانون الجزاء وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلا أن مستوى التكامل التشريعي لا يوازيه بالقدر نفسه تكامل إجرائي ومؤسسي في مجال التنفيذ والمواجهة العملية.

٢-تبين أن أبرز مواطن الضعف لا ترتبط بغياب التجريم في حد ذاته، وإنما ببطء بعض الإجراءات المرتبطة بتتبع الأموال والمتحصلات الإجرامية العابرة للحدود، والحصول على المساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول واستردادها قبل نقلها أو إخفائها في ولايات قضائية أخرى.

٣-كشفت الدراسة أن التطور المتسارع في استخدام الأصول الافتراضية والمنصات الرقمية يمثل تحدياً جديداً أمام أجهزة الرقابة والتحقيق والقضاء، ولا سيما عندما تكون البيانات والأصول الرقمية مستضافة خارج الإقليم العُماني، الأمر الذي يستلزم تطوير أدوات قانونية وفنية أكثر قدرة على التعامل مع هذه الأنماط المستحدثة.

٤-أظهرت الدراسة أن فاعلية الدليل الرقمي في الجرائم العابرة للحدود ترتبط بسلامة إجراءات جمعه وحفظه وتوثيقه وإمكانية التحقق من مصدره وعدم تعرضه للتلاعب، بما يستلزم وجود ضوابط إجرائية وفنية أكثر وضوحاً وتكاملاً لضمان سلامة الدليل وحجيته أمام القضاء.

٥-تبين أن التعاون القضائي الدولي يمثل أحد أهم عناصر المواجهة الفعالة للجرائم العابرة للحدود، إلا أن تعدد الإجراءات وطول المدة اللازمة لتبادل طلبات المساعدة القانونية قد يحد من القدرة على اتخاذ التدابير التحفظية في الوقت المناسب، بما قد يسمح بتهريب الأموال أو تشتيتها.

٦-خلصت الدراسة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة الجرائم العابرة للحدود وبين حماية المستثمر حسن النية، بحيث لا تمتد الإجراءات الجزائية أو التحفظية إلى أموال أو حقوق أشخاص لم يثبت تورطهم في النشاط الإجرامي، حفاظاً على الاستقرار القانوني والثقة في البيئة الاستثمارية.

٧-أظهرت الدراسة أن تعزيز الحماية الجزائية للاستثمار لا يعتمد على تشديد العقوبات وحده، وإنما يتطلب تطوير البنية المؤسسية والرقابية والتقنية، ورفع كفاءة الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بينها وبين الجهات الدولية ذات الصلة.

ثانياً: التوصيات

بناء على ما تقدم، ومن أجل الارتقاء بمنظومة قانونية عُمانية تشكل نموذجًا إقليميًا ودوليًا يعكس مستوى متقدمًا من الضمانات القانونية للاستثمار، يقدم الباحث مجموعة من التوصيات:

١-مراجعة وتطوير قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يواكب التطورات المرتبطة بالأصول الافتراضية والمنصات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، مع تحديد واضح للجهات المختصة بالرقابة والإبلاغ والتتبع المالي.

٢-وضع تنظيم تشريعي وإجرائي متكامل للأدلة الرقمية في المجال الجزائي، يتضمن قواعد واضحة لجمع الأدلة الرقمية وضبطها وحفظها وتوثيق سلامة تداولها، بما يعزز قابليتها للاعتماد أمام القضاء العُماني ويسهل تبادلها مع الجهات القضائية الأجنبية.

٣-استحداث وحدة مركزية متخصصة للتعاون القضائي الدولي تتولى تنسيق طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والإنابات القضائية وتسليم المجرمين واسترداد الموجودات، على أن ترتبط إدارياً بوزارة العدل والشؤون القانونية، مع منحها آليات اتصال مؤسسية مباشرة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى.

٤-تعزيز الربط والتنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وبخاصة البنك المركزي العُماني والمركز الوطني للمعلومات المالية والادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية والجهات الرقابية ذات الصلة، بما يسمح بسرعة تبادل المعلومات ورصد العمليات المالية المشبوهة.

٥-تطوير برامج متخصصة لتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام ومأموري الضبط القضائي في مجالات الجرائم المالية الرقمية، وتحليل الأدلة الإلكترونية، وتتبع الأصول الافتراضية، والتحقيق في الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

٦-تعزيز الضمانات القانونية للمستثمرين حسني النية عند اتخاذ التدابير التحفظية، بحيث تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة الشبهة الجنائية ولا تؤدي إلى تعطيل النشاط الاستثماري المشروع أو المساس غير المبرر بحقوق الملكية.

٧-توسيع نطاق التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات وتبادل المعلومات المالية والقضائية، مع العمل على تطوير الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تسمح بسرعة الاستجابة لطلبات التجميد والتحفظ والمصادرة واسترداد الأموال.

قائمة المراجع

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٥/٥٥ بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٤/٥٨ بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٠٣، والتي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٣/٦٤.
- الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بمختلف دوائرها للأعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١، و٢٠٢٢، و٢٠٢٣ المذكورة آنفا والواردة بالحواشي السفلية.
- الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم ٢٥/٥٥ بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٠٠.
- الحارثي، خالد بن سليمان بن عامر، جريمة التزوير المعلوماتي في التشريع العماني، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس، مسقط، عمان. ٢٠٢٣.
- الحارثي، سلطان، إجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة في الجرائم الإلكترونية وفق التشريع العماني: دراسة قانونية تحليلية، رسالة ماجستير، جامعة الشرقية، سلطنة عمان. ٢٠٢٤.
- حجاج، مليكة، ونوغي، نبيل، التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بين المقومات والمعوقات، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، ٦ (١)، ٢٠٢٢، ٤٣١-٤٥٤. https://doi.org/١٠,٥٢١٢٦/٢٢٣٨-٠٠٦-٠٠١-٠٢٤
- حجازي، عبد الفتاح بيومي. الدليل الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والإنترنت. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، ٢٠١٩.
- دكروري، آيات صلاح، حماية الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل قانون استثمار رأس المال الأجنبي

(الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٠): دراسة مقارنة، مجلة الدراسات القانونية بجامعة السلطان قابوس، ٤ (١)، ٢٠٢٥. ص٢٩-٥٠؛ ر

- رؤيــة عُمان ٢٠٤٠، محور الاقتصاد والتنمية ومحور الحوكمة والأداء المؤسسي.
- ســلطنة عُمان، المرسوم الســلطاني رقم (٢٠٢١/٦) بإصدار النظام الأساسي للدولة، الجريدة الرسمية، العدد (١٣٧٤)، ١٢ يناير ٢٠٢١، المواد (١٤-١٧).
- صنــدوق النقــد الــدولي. تقرير الاســتقرار المالي العالمي: مرونة النظام المــالي في ظل تصاعد حالة عدم اليقين. واشــنطن: الولايات المتحدة الأمريكية. ٢٠٢٥.
- المحرزي، داؤود بن ســليمان، قانون استثمار رأس المال الأجنبي في ســلطنة عُمان. مســقط، ســلطنة عُمان: مؤسسة لبان للنشر. ٢٠٢٠.
- مخيمر، رضا محمد عبــد العزيز، المواجهة الجنائية للجريمــة المنظمة عابــرة الحدود: دراســة مقارنة، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، ٢٠٢٢. ١ (٢)، ٢٧٤-٣٦٤.
- المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٠ بشأن استثمار رأس المال الأجنبي.
- المرســوم الســلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ بإصدار قانون الشركات التجارية.
- المرســوم الســلطاني رقم ٢٠١٩/٥٣ بإصدار قانون الإفلاس.
- المرسوم الســلطاني العُماني رقم ٢٠١٦/٣٠ بإصدار قانــون مكافحة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب، الصادر في الجريدة الرسمية رقم ١١٤٩.
- المرســوم الســلطاني رقم ٢٠١٨/٧ بإصــدار قانون الجزاء، الجريدة الرسمية رقم ١٢٢٧.
- المرســوم الســلطاني رقم ٢٠١١/١٢ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرســمية رقم ٩٣٠.
- المرســوم الســلطاني رقم ٢٠٢٦/٦١ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرســمية رقم ١٦٥١.
- المســلم، عبــد الله عيــسى. مكافحة جريمة غســل الأموال عبر الحدود (دراسة تحليلية)، المجلة الدولية للدراسات والبحوث العلمية، ٢٠٢٦، ٧ (٧٥)، ص١٠١-١٠٧.
- مكتب الأمــم المتحدة المعني بالمخــدرات والجريمة (UNODC)، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الأمم المتحدة، ٢٠٢٠.
- مكتب الأمــم المتحدة المعني بالمخــدرات والجريمة (UNODC). دليل الأدلة الإلكترونية: دليل لموظفي إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة والقضاة. فيينا: الأمم المتحدة، ٢٠١٩.
- قانــون الإجــراءات الجزائيــة الصادر بالمرســوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧، الجريدة الرسمية رقم ٦٦١.
- قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم الســلطاني رقــم ٢٠١٩/٥٠، الجريدة الرســمية رقم ١٣٠٠.